DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
Samostatné oddělení staveb pozemních komunikací II
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.:	SZ DESU/019077/26	VYŘIZUJE:	Ing. Jiřina Čížková
Č.J.:	DESU/112/020282/26	TEL.:	607 032 053
		E-MAIL:	jirina.cizkova@desu.gov.cz
DATUM:	03.07.2026		

USNESENÍ

POSTOUPENÍ PRO NEPŘÍSLUŠNOST

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, jako příslušný správní orgán, podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

p o s t u p u j e

věcně a místně příslušnému odvolacímu správnímu orgánu podání, které podal

Egeria, z. s., IČO: 22892133, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice

(dále jen "podatel") ve věci

Podnět ke zrušení rozhodnutí o předčasném užívání „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“ v rozsahu 11 SO

Odůvodnění:

Podle § 12 správního řádu dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu.

Dopravní a energetický stavební úřad obdržel dne 19.6.2026 od spolku Egeria, z. s., IČO: 22892133, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice prostřednictvím datové schránky Podnět ke zrušení rozhodnutí o předčasném užívání „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“ v rozsahu 11 SO. Spolek ve svém podání požaduje bezodkladné zrušení rozhodnutí o předčasném užívání pro 11 SO na předmětné dálnici. Existenci takového rozhodnutí podatel dovozuje na základě informací z médií. Podatel svůj požadavek opírá o Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 19.06.2026, č. j. 42 A 2/2026-115 (dále jen „Rozsudek“). Podatel svůj podnět dne 22.6.2026 doplnil o Rozsudek s doložkou právní moci.

Stavba Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“ v rozsahu 11 SO byla povolena rozhodnutím Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ) dne 20.03.2026 pod č. j. DESU/112/009292/26, přičemž výrokem č. III tohoto rozhodnutí byl vyloučen odkladný účinek odvolání, jelikož to naléhavě vyžadoval veřejný zájem. Proti tomuto rozhodnutí Podatel dne 22.04.2026 podal odvolání, které Vám bylo spolu se spisovým materiálem předáno dne 18.05.2026 k provedení odvolacího řízení.

Dne 29.05.2026 požádal stavebník, kterým je Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, o povolení předčasného užívání stavby a DESÚ po provedeném řízení předčasné užívání stavby povolil a to rozhodnutím č.j. DESU/112/018518/26 ze dne 16.06.2026. Stavebník se téhož dne vzdal opravných prostředků, a jelikož je jediným účastníkem řízení, rozhodnutí dne 16.6.2026 nabylo právní moci.

Dne 19.06.2026 byl Rozsudkem zrušen výrok III. citovaného rozhodnutí, kterým byla povolena stavba D49 v rozsahu 11 SO. Podatel, který není účastníkem řízení o povolení předčasného užívání stavby, se podaným podnětem domáhá zrušení rozhodnutí č.j. DESU/112/018518/26 ze dne 16.06.2026, kterým bylo předčasné užívání stavby povoleno.

Jelikož je požadováno zrušení pravomocného rozhodnutí, DESÚ došel k závěru, že by podnět mohl být podkladem k zahájení přezkumného řízení. Na základě těchto skutečností vám podání tímto usnesením postupuje k vyřízení.

Poučení účastníků:

Proti usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. Usnesení se pouze poznamená do spisu.

Ing. Jiřina Čížková
vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II
Dopravní a energetický stavební úřad

Poučení účastníků:

Proti usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat. Usnesení se pouze poznamená do spisu.

Ing. Jiřina Čížková
vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II
Dopravní a energetický stavební úřad

Příloha:

- Podnět ke zrušení rozhodnutí o předčasném užívání „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ v rozsahu 11 SO, včetně přílohy (Rozsudek ze dne 19.06.2026, č. j. 42 A 2/2026-115)
- Doplnění podnětu ke zrušení rozhodnutí o předčasném užívání „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ v rozsahu 11 SO, včetně přílohy (Rozsudek ze dne 19.06.2026, č. j. 42 A 2/2026-115 s doložkou právní moci a vykonatelností)
- Rozhodnutí DESÚ o povolení předčasného užívání stavby č.j. DESU/112/018518/26 ze dne 16.06.2026
- Rozhodnutí vydané v opakovaném řízení – Nové povolení stavby č.j. DESU/112/009292/26 dne 20.3.2026